



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00030

Numéro SIREN : 480 489 707

Nom ou dénomination : ARCHEAN TECHNOLOGIES

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2017 sous le numéro de dépôt 139

20 JAN. 2017

Déposé au Greffe le

ARCHEAN TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée au capital de 368 102 euros
Siège social : 1899 Avenue d'Italie 82000 MONTAUBAN
480 489 707 RCS MONTAUBAN

NOA 139



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le dix-neuf janvier
A dix heures,

Les associés de la société ARCHEAN TECHNOLOGIES se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, 1899 Avenue d'Italie 82000 MONTAUBAN, sur convocations en date du 23 décembre 2016 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier AUMONT, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Richard DESPRATS, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, ayant donné pouvoir ou voté par correspondance possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Affectation du solde du poste « Report à Nouveau » au poste « Autres Réserves »,
- Autorisation d'une réduction du capital social d'un montant maximum de 150 861 euros au moyen d'une offre de rachat d'actions faite à tous les associés,
- Pouvoirs au Président pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises,
- Pouvoirs.

Le Président présente son rapport et donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide d'affecter au poste « Autres Réserves », le solde débiteur du poste « Report à nouveau » d'un montant de 340 104 euros, ramenant ainsi à 0 le poste « Report à Nouveau » et à la somme de 147 772 euros le solde du poste « Autres Réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et du rapport du Commissaire aux Comptes, autorise la réduction du capital social pour un montant maximum de 150 861 euros, pour le ramener de 368 102 euros à 217 241 euros, par voie de rachat d'actions détenues par les associés minoritaires, en vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l'article L. 225-207 du Code de commerce.

Cette opération sera réalisée par le rachat de 150 861 actions de 1 euro de nominal chacune, au prix de 2,72 euros par action.

Cette décision est prise sous les conditions suspensives de l'obtention par la Société du financement bancaire requis à l'effet de rachat des actions d'une part, de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce, d'autre part.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées sera imputé sur le poste « Prime d'émission ».

Les actions rachetées par la Société devront être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai imparti aux associés pour l'acceptation de l'offre de rachat et ne donneront pas droit au dividende mis en distribution au titre de l'exercice en cours lors de la réduction du capital.

Au cas où le rachat des 150 861 actions n'aurait pu être effectué avant cette date, le capital social serait réduit du montant correspondant à la valeur nominale des actions rachetées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions qui viennent d'être fixées et de réaliser la réduction de capital décidée sous la résolution précédente, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de trente jours à compter de ce jour et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président
Xavier AUMONT

